

1501547-52.2022.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: MAURICIO GARIBE
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II e no artigo 329, todos do Código Penal, em concurso material, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal
Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP
Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br
Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501547-52.2022.8.26.0544 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 23 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:
1501547-52.2022.8.26.0544 - 2022/001206
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II e no artigo 329, todos do Código Penal, em concurso material, porque, no

dia 16 de junho de 2022, por volta das 3h, durante o repouso noturno, na lanchonete Subway, localizada na Av. Dr. Olavo Guimarães, nº 76, Vila Arens, nesta cidade e comarca de Jundiáí, mediante rompimento de obstáculo, teria tentado subtrair, para si, cabos elétricos pertencentes à citada lanchonete, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, porque, instantes depois, no mesmo local, teria se oposto à execução de ato legal, empregando grave ameaça contra os guardas municipais Francisco Wellington Anastácio de Assis e Anderson Molero.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação. Quanto à dosimetria da pena, com relação ao crime de furto, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual não deve servir para diminuir a pena aquém do mínimo legal, o reconhecimento das majorantes relativas à prática do crime durante o repouso noturno e ao rompimento de obstáculo, bem como a aplicação da diminuição relativa à tentativa, em seu grau mínimo; quanto ao crime de resistência, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e pela fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, incabível a substituição por pena alternativa. Por fim, pugnou pela fixação de valor mínimo a título de reparação do dano.

A defesa, por seu turno, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e diminuição da pena relativa à tentativa, em seu grau máximo, com relação ao crime de furto. Já com relação à resistência, pugnou pela absolvição do acusado e, em caso de condenação, pela fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição e apreensão de fl. 11, fotos de fls. 21/23, laudo pericial de fls. 113/117, bem como pelo depoimento da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu confessou parcialmente a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que praticou o furto, sendo que já havia quebrado o conduíte e estava tentando cortar os fios quando foi abordado por guardas municipais armados, mas negou ter ameaçado os guardas, alegando que apenas tentou correr no momento em que estes foram até a viatura pegar uma prancheta.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitativa quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova hoje produzida, notadamente pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo. Na ocasião, ele apresentou versão semelhante dos fatos.

Ademais, ficou plenamente configurada, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculos, uma vez que o acusado retirou um corrimão, danificou um eletroduto e partiu os fios elétricos para a prática do furto.

Neste sentido, o laudo de fls. 113/117 comprova que: "O poste na entrada do imóvel apresentava-se com eletroduto danificado e com fios elétricos partidos (fotos 1 a 3). Na lateral, onde havia uma escada, foi apontada a ausência de um corrimão metálico, que teria sido alvo do furto (fotos 1 e 4)."

Assim, além das demais provas carreadas aos autos, o acusado confessou categoricamente a tentativa de furto indicada na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHÃO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, "é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De

outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade". Seguindo: 'É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos' (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)".

Destarte, o depoimento judicial das testemunhas, ressaltado, foi coerente com as declarações por elas prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que a vítima ou as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pela tentativa de furto praticada mediante rompimento de obstáculo, contra o estabelecimento citado na denúncia.

Entretanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Promotora de Justiça oficiante, tenho que a ação penal não procede com relação à causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois esta não foi em nenhum momento evidenciada nos autos. Senão vejamos:

A causa de aumento decorrente do repouso noturno, não merece prosperar, notadamente por se tratar de furto em estabelecimento comercial, local não habitado, ao menos de seres vivos, sobre os quais recai a proteção jurídica descrita no parágrafo.

Como é cediço, a majorante do repouso noturno somente deverá ser aplicada nos casos em que o furto é cometido em casa habitada ou em imóvel destinado à moradia, o que não é o caso dos autos, afastando-se, então, sua incidência.

Nesse sentido: "Circunstância agravante. Furto. Repouso noturno. Subtração praticada contra estabelecimento comercial. Inaplicabilidade do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal."

Ademais, a conduta do réu não passou da esfera do "conatus", já que surpreendido e preso ainda na posse da "res furtiva", situação essa caracterizadora da tentativa. Por fim, restou igualmente demonstrado, pela prova oral colhida em juízo, o ilícito relativo à resistência, uma vez que o acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Com relação ao crime de furto:

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário, pelo que fixo a pena-base em seu grau mínimo, estabelecendo-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Considerando o reconhecimento da tentativa, assim com o 'iter criminis' percorrido, diminuo a pena aplicada pela metade, estabelecendo-a em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Com relação ao delito de resistência:

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes. Assim, atento aos demais critérios do artigo 59 do Código Penal, os quais são favoráveis ao réu, a pena base deverá ser fixada no mínimo, ou seja, 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Considerando que os crimes possuem objetividades jurídicas diversas, deverão ser considerados como em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do C.P. Os réus iniciarão o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR MICHEL CESAR BRUNO DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena a ser cumprida em regime aberto,

e por infração ao disposto no artigo 329 do Código Penal, em concurso material, a 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Com relação à fixação de valor a título de reparação do dano moral sofrido pela vítima, não há nos autos informações suficientes para a estipulação de valor, devendo a sentença penal condenatória, oportunamente, ser liquidada no juízo competente.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e realize-se audiência de advertência, se o caso. Ademais, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA